

עיקרון שלטון החוק

במדינה דמוקרטית גם השלטון וגם אזרחי המדינה כפופים לחוק באופן שווה, החוק מתקבל בפרלמנט של המדינה הדמוקרטית שנבחר בבחירות דמוקרטיות. החוק מתקבל בהליך דמוקרטי, הוא חייב לשקף עקרונות וערכים דמוקרטיים. החוק במדינה הדמוקרטית מבטיח את שמירת הסדר הציבורי ושומר על זכויות אדם, אזרח ומיעוט.

סוגי עבריינות

עבריינות פלילית רגילה

הפרת חוק ע"י אדם שפועל בדרך אקטיבית פעילה, לרוב אלימה, מתוך אינטרס אישי. לרוב, פעולתו תהווה סכנה לציבור. דוגמאות - גניבה, שוד, רצח, אונס וכו'...

עבריינות שלטונית ציבורית

זוהי הפרת החוק על ידי איש ציבור, בדרך כלל בזמן כהונתו כשהוא מנצל את מעמדו וסמכותו למען טובת המדינה או לטובת ציבור מסוים כמו בוחריו או אנשי מפלגתו.

עבריינות שלטונית אישית

הפרת חוק ע"י אדם בעל תפקיד ברשויות השלטון, המנצל את סמכותו הציבורית לרעה או משתמש במשאבים של הציבור שלא כדין מתוך אינטרס אישי.

עבריינות אידיאולוגית

זוהי הפרת חוק שנעשית על ידי אדם או קבוצה מטעמים דתיים, מוסריים, פוליטיים, אמונותיים, נורמות וערכים. העברייין נאמן לאמונות שלו למרות שהוא יודע שהן מהוות הפרת חוק בנושא. ישנם שני סוגי עבריינות אידיאולוגית:

* עבריינות אידיאולוגית פוליטית: זוהי הפרת החוק ממניעים פוליטיים. מטרתה לשנות את המדיניות השלטונית. מטרת הפרת החוק הזו היא לגרום להפלת הממשלה או להשפיע על הממשלה לשנות את המדיניות שלה. בדרך כלל העברייין הפוליטי מפר את החוק ולוקח אחריות על מעשיו כולל יישא בעונש הקבוע בחוק.

* עבריינות אידיאולוגית מצפונית: מדובר בהפרת חוק שנובעת ממניעים של ערכים אישיים, צדק, נורמות, מוסר. העברייין לא מוכן לציית לחוק משום שלטענתו החוק מנוגד לערכים המוסריים שלו (לדוגמה - פציפיסט, לוחמי צער בעלי חיים). כמו כן, העברייין האידיאולוגי המצפוני מוכן לשאת בעונש הקבוע בחוק.

פקודה בלתי חוקית

זוהי הוראה, פקודה, שהיא לא חוקית טכנית משום שהיא עומדת בסתירה לחוק, לתקנה שניתנת בנושא. חובה לציית לפקודה בלתי חוקית – אחרת החייל נענש. ניתן לדווח על המפקד שנתן את הפקודה הבלתי חוקית לאחר מכן, והמפקד יענש על מתן פקודה זו.

פקודה בלתי חוקית בעליל

זוהי הוראה, פקודה או צו שמנוגד לערכים, לנורמות ולמצפון האנושי ולמוסר האנושי באופן מוחלט. הפקודה הזו נוגדת את הערכים הבסיסיים של המדינה הדמוקרטית באופן קיצוני "דגל שחור מתנוסס" מעל ההוראה הזאת והמשמעות היא שביצוע פקודה יגרום לתוצאה קיצונית בפגיעה בחיי אדם או פגיעה של חף מפשע או חוסר יכולת לגרום לפגיעה של חפים מפשע (מחבל כפות מוגדר כחסר ישע), ולכן חייבים לסרב לפקודה ומיד להתלונן בפני דרג בכיר יותר. במידה וחייל יציית לפקודה בלתי חוקית בעליל הוא יענש על כך. גם המפקד שפקד את הפקודה הבלתי חוקית בעליל יענש על מתן הפקודה.

עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית